Ochrona własności intelektualnej

Tomasz Szczech

Kierownik projektu: Marta Dziubińska
Redaktor: Monika Poradecka
Metodyk: Agnieszka Pachnicka
Grafik: Joanna Graczyk
Informatyk: Jacek Nowakowski

copyright © 2008 Polski Uniwersytet Wirtualny

Informacje podstawowe.
Prawo autorskie i prawa pokrewne

1. Trochę historii
2. Pojęcie prawa własności intelektualnej
3. Źródła prawa autorskiego
4. Co to jest utwór?
5. Kim jest twórca?
6. Różnice między autorskimi prawami osobistymi a majątkowymi
   6.1. Autorskie prawa osobiste
   6.2. Autorskie prawa majątkowe
   6.3. Prawa pokrewne
7. Sposoby przeniesienia autorskich praw majątkowych. Rodzaje i treść licencji
   7.1. Informacje podstawowe
   7.2. Licencja wyłączna i niewyłączna
   7.3. Licencje creative commons (CC)
8. Kiedy i w jakim zakresie można korzystać z cudzej twórczości?
   8.1. „Nie-utwory”
   8.2. Dozwolony użytek chronionych utworów
      8.2.1. Użytek prywatny
      8.2.2. Pozostałe przypadki dozwolonego użytku
   8.3. Uprawnienia uczelni wobec prac dyplomowych
9. Plagiat i inne przestępstwa przeciwko prawom autorskim
   9.1. Plagiat
   9.2. Inne przestępstwa przeciwko prawom autorskim
10. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw autorskich
11. Kto i dlaczego płaci ZAiKS-owi?
12. Krytyka nadużyć prawa własności intelektualnej
   12.1. Ruch wolnego oprogramowania
   12.2. Ruch wolnej kultury

Słownik wybranych terminów prawniczych

Bibliografia

1. Trochę historii

Przedmiotem własności intelektualnej są różnego rodzaju innowacje, w szczególności wynalazki i utwory. Pomysł ochrony praw wynalazców oraz twórców jest stosunkowo świeżej daty. W starożytności rzemieślnicy oraz władcy zachowywali w tajemnicy sposób produkcji określonych towarów (papieru, jedwabiu, porcelany itp.), jednakże była to ochrona faktyczna, a nie prawna. Wyjątkiem była grecka kolonia Sybaris, gdzie już w V wieku p.n.e. obowiązywał przepis, zgodnie z którym kucharz miał wyłączne prawo przyrządzania wynalezionej przez siebie potrawy przez rok od jej wynalezienia.

Starożytni nie znali praw autorskich, tzn. praw do utworów literackich, plastycznych czy muzycznych. Każdy mógł kopiować je według uznania, jeśli tylko potrafił. W starożytnym Rzymie praktyki, które dziś nazwalibyśmy plagiatem, nie budziły niczyjego oburzenia, ponieważ sparafrazowanie w języku łacińskim tekstu greckiego filozofa wymagało rzadko spotykanych w owych czasach umiejętności (rzymski filozof Cyceron przeszedł do historii dzięki umiejętnemu parafrazowaniu cudzych tekstów). W średniowieczu głównym zajęciem mnichów w klasztorach było przepisywanie cudzych prac. Zdarzało się, że skryba umieszczał na egzemplarzu kopiowanej księgi klątwę przeciwko złodziejom lub niszczycielom, ale nie zakazywał dalszego jej kopiowania.

Sytuacja zaczęła zmieniać się wraz z postępem techniki. Ochrona własności intelektualnej zaczęła się od wynalazków. Pierwszą znaną historyczną próbą unormowania ich prawnej ochrony była wenecka ustawa z 1474 roku. Dawała ona wynalazcy, który zgłosił wynalazek w odpowiednim urzędzie, prawo wyłączności jego produkcji przez dziesięć lat. W siedemnastowiecznej Anglii król Jakub I ogłosił *Statut o monopolach* (1624), który stanowił, że monopol na wytwarzanie określonych produktów przysługiwał będzie jedynie ich „pierwszemu i prawdziwemu" wynalazcy (Zajączkowski, 2003: 71). W połowie XVIII wieku we Francji wprowadzono zasadę, że wynalazcy przez piętnaście lat przysługuje wyłączne prawo wytwarzania produktu. Wyłączność gwarantować miał przywilej królewski zwany patentem. W latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku uchwalono dwie ustawy patentowe — amerykańską (1790) i francuską (1791). Zasady międzynarodowej ochrony wynalazków określiły kongresy patentowe, które miały miejsce w Paryżu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku. W roku 1883 podpisano tam Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej. Określiła ona pewne wspólne zasady respektowane przez wszystkie kraje będące stronami konwencji. Konwencja paryska obowiązuje do dziś, a jej stronami jest około 180 państw.

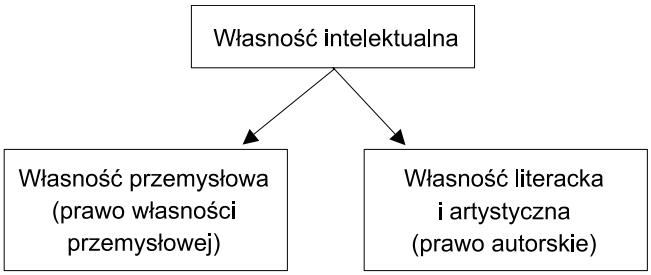
Postęp techniki rzutował również na pojawienie się i rozwój praw autorskich. Wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga około roku 1450 spowodowało, że zwielokrotnianie utworów literackich stało się znacznie łatwiejsze niż dotąd. Skutkiem reformacji oraz kontrreformacji było upowszechnienie się umiejętności czytania i pisania. Spadła cena nośnika (zadrukowanego papieru), wzrosła zaś wartość samego tekstu. Pojawiły się zatem warunki, w których książka mogła stać się towarem. Początkowo na handlu książkami zarabiali papiernicy. W roku 1557 w Anglii zyskali oni królewski przywilej monopolu drukarskiego. Jeżeli papiernik kupił rękopis od autora, zyskiwał wyłączne prawo drukowania książki na podstawie tego rękopisu. Autor musiał zadowolić się wynagrodzeniem, jakie otrzymał od papiernika. W roku 1662 w Anglii i Szkocji wprowadzono rejestr ksiąg licencjono-

wanych oraz obowiązek składania wydrukowanych książek w archiwum cechu papierników. Pierwszą ustawą chroniącą prawa autorskie był angielski *Statut Anny* (1709). Zlikwidował on monopol papierników, przyznając prawo do powielania utworu literackiego jego autorowi. Drugą zasadą wprowadzoną tym statutem było przyznanie autorowi wyłącznego prawa reprodukcji utworu przez okres dwudziestu lat w odniesieniu do utworów istniejących w chwili wejścia w życie statutu lub czternastu lat w odniesieniu do utworów powstałych później (Niżankowska, 2007: 25–26). Ponadto na mocy *Statutu Anny* drukarze zostali zobowiązani do wysyłania egzemplarza obowiązkowego drukowanego utworu wskazanym w ustawie bibliotekom. Zasady międzynarodowej ochrony utworów uregulowano w Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9 września 1886 roku. Obowiązuje ona do dziś. W roku 1967 odbyła się konferencja w Sztokholmie, której uczestnicy powołali do życia Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization — WIPO). Przejęła ona funkcje wykonywane przez organy powołane konwencjami: paryską i berneńską. Powstała zatem jednolita organizacja zajmująca się zarówno ochroną wynalazków, jak i prawami autorskimi.

2. Pojęcie prawa własności intelektualnej

Mimo głosów protestu twórcy aktów prawa międzynarodowego oraz takie organizacje, jak WIPO i WTO uznają istnienie własności intelektualnej za sprawę oczywistą. Zgodnie z konwencją o utworzeniu WIPO własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do dzieł literackich, artystycznych i naukowych, wykonań artystów-interpretatorów oraz artystów-wykonawców, do fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszystkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej (Zajączkowski, 2003: 218).

Na własność intelektualną składają się dwa obszary ochrony:



Do **własności przemysłowej** zaliczamy:
1) wynalazki,
2) wzory użytkowe,
3) wzory przemysłowe,
4) znaki towarowe,
5) znaki usługowe,
6) nazwy handlowe,
7) oznaczenia miejsca pochodzenia,
8) topografie układów scalonych,
9) tajemnice produkcyjne.

Ochrona własności przemysłowej uregulowana jest w konwencji paryskiej z 1883 roku oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 — dalej u.p.w.p.), a także w innych ustawach i rozporządzeniach wykonawczych. Będzie o tym mowa szerzej w module 2.

Do **własności literackiej i artystycznej** zaliczamy:
1) utwory literackie (poezja, proza),
2) utwory naukowe,
3) utwory choreograficzne i pantomimy,
4) utwory muzyczne,
5) filmy,
6) fotografie,
7) utwory plastyczne (malarstwo, grafika, rzeźba itp.),

8) utwory architektoniczne,
9) mapy, plany, dzieła rytownicze.

Ochrona własności literackiej i artystycznej uregulowana jest w konwencji berneńskiej z 1886 roku (zrewidowanej w 1971 roku) oraz w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 — dalej PrAut).

Ważnym aktem prawnym z zakresu prawa autorskiego jest również tzw. konwencja genewska, czyli Powszechna konwencja o prawie autorskim, podpisana w Genewie 6 września 1952 roku, zrewidowana w Paryżu 24 lipca 1971 roku (DzU z 1978 r. nr 8, poz. 28). Godzi ona z sobą dwa systemy prawa autorskiego — kontynentalny i tzw. system copyright.

Istotne znaczenie dla ochrony własności intelektualnej ma tzw. Porozumienie TRIPS, czyli Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (DzU z 1996 r. nr 32, poz. 143). Porozumienie TRIPS to załącznik do porozumienia o utworzeniu Światowej Organizacji Handlu (WTO). Najogólniej rzecz biorąc, przewiduje ono zasadę równego traktowania podmiotów krajowych i obcych, gdy chodzi o ochronę własności intelektualnej.

3. Źródła prawa autorskiego

Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierający normy prawne. Te normy zaś to nic innego jak określone w prawie reguły zachowania. Na straży ich przestrzegania stoi państwo.

Najważniejszym źródłem prawa autorskiego jest **Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych**. Innymi źródłami są:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
2) Konwencja berneńska o ochronie utworów literackich i artystycznych z 9 września 1886 r.,
3) Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), sporządzona w Sztokholmie 14 lipca 1967 r.,
4) Powszechna Konwencja o prawie autorskim, sporządzona w Genewie 6 września 1952 r., zrewidowana w Paryżu 24 lipca 1971 r.,
5) Traktat WIPO o prawie autorskim, sporządzony w Genewie 20 grudnia 1996 r.,
6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Pewne znaczenie ma również kodeks cywilny, Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe oraz cały szereg innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych do nich.

4. Co to jest utwór?

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego. Zgodnie z ustawową definicją utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1, ust. 1 PrAut).

Utwór tym wyróżnia się spośród innych rezultatów ludzkiej pracy, że nosi szczególne, osobiste piętno konkretnego autora. Wskazuje się na konieczność spełnienia przez utwór dwóch przesłanek: oryginalności oraz indywidualności (http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=120).

Przesłanką uznania rezultatu ludzkiej pracy za utwór nie jest natomiast (jak sądzą niewtajemniczeni) wartość artystyczna. Utworem będzie więc każde dzieło oryginalne, chociażby nie posiadało żadnej wartości artystycznej czy naukowej.

Wymienić można następujące rodzaje utworów:

1) wyrażone symbolami (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe),
2) plastyczne (np. obrazy, rzeźby),
3) fotograficzne,
4) lutnicze (np. skrzypce Stradivariusa),
5) wzornictwa przemysłowego (np. kształt butelki) — są one chronione również na mocy u.p.w.p.),
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne (np. oryginalny budynek, osiedle mieszkaniowe),
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe),
10) inne.

Utwór podlega ochronie od chwili ustalenia (np. zapisania, zbudowania czy wyrzeźbienia), chociażby miał postać nieukończoną. Leżący na biurku „świeży" maszynopis jakiegoś utworu podlega ochronie niejako automatycznie od chwili powstania. Aby prawa twórcy były chronione, nie trzeba spełnić dodatkowych formalności (art. 1, ust. 4 PrAut).

Dla dociekliwych:

W niektórych krajach skuteczność prawnej ochrony utworu uzależniona jest od spełnienia pewnych formalności. Na przykład w USA, jakkolwiek utwór chroniony jest od chwili powstania, rejestracja w Urzędzie Praw Autorskich (United States Copyright Office, http://www.copyright.gov) daje autorowi dodatkowe uprawnienia w razie sporu sądowego o naruszenie praw autorskich. Amerykański sąd przy ustalaniu wysokości odszkodowania weźmie pod uwagę tzw. ustawową wysokość szkody (*statutory damage*). W rezultacie odszkodowanie, jakie otrzyma autor dzieła zarejestrowanego będzie znacząco wyższe niż w przypadku utworu niezarejestrowanego.

Pewne zjawiska przypominają utwory, ale mimo to nie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

Prawo autorskie nie chroni w szczególności (art. 1, ust. 2 PrAut):
1) odkryć,
2) idei,
3) procedur,
4) metod,
5) zasad działania,
6) odkryć matematycznych.

Ochroną objęty jest bowiem wyłącznie sposób wyrażenia. Ponadto **przedmiotem prawa autorskiego nie są** pewne efekty pracy twórczej, które z mocy prawa wyjęto poza sferę objętą ochroną. Są to np. akty normatywne, dokumenty, proste informacje prasowe (art. 4 PrAut). Szerzej będzie o tym mowa w temacie 8.

5. Kim jest twórca?

Twórca jest podmiotem prawa autorskiego. To jemu przysługuje prawo autorskie — chyba że konkretny przepis ustawy stanowi inaczej (art. 8, ust. 1 PrAut).

Domniemywa się, że twórcą jest:
1) osoba, której nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach utworu w tym charakterze lub
2) osoba, której autorstwo podano do publicznej wiadomości w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Uwaga: *domniemywa się* znaczy tyle, co *przyjmuje się za prawdziwe, chyba że ktoś udowodni, że jest inaczej.*

Bywa, że twórców jest wielu. **Wielość twórców** występuje w trzech sytuacjach:
1) współtwórczości,
2) w utworach połączonych,
3) w utworze zbiorowym.

Współtwórczość ma miejsce wtedy, gdy kilku twórców stworzyło jeden utwór. Przykładem może być książka pt. *Kubuś Puchatek* — tekst napisał A. A. Milne, ilustracje stworzył zaś E. H. Shepard. Autor tekstu i ilustrator są **współtwórcami**.

Współtwórcom przysługuje wspólnie prawo autorskie. Każdy z nich może wykonywać prawa do swojej części utworu, jeżeli ta część posiada samodzielne znaczenie. Jeżeli utwór ma charakter nierozłączny, tzn. nie można wyodrębnić części stworzonych przez poszczególnych twórców, wówczas współtwórcy muszą działać razem, gdy wykonują swoje prawa. Potrzebna jest zgoda każdego z nich.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy trzeba dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. Każdy z twórców może samodzielnie wytoczyć powództwo (czyli napisać pozew i skierować go do sądu) co do całości utworu. Jeżeli na tej podstawie uzyska świadczenie, to przypada ono wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.

Domniemywa się, że udziały te są równe. Jeżeli któremuś ze współtwórców wydaje się, że włożył więcej pracy niż inni, zawsze może żądać, aby sąd określił wielkość udziałów.

Dla dociekliwych:

Współtwórczość — w rozumieniu prawa autorskiego — nie zachodzi, gdy współpraca określonej osoby nie ma charakteru twórczego, lecz pomocniczy, chociażby umiejętność wykonywania czynności pomocniczych wymagała wysokiego stopnia wiedzy fachowej, zręczności i inicjatywy osobistej. Współpracę kilku osób można uznać za współtwórczość wtedy, gdy istnieje porozumienie między nimi co do stworzenia wspólnego dzieła. Porozumienie takie może wynikać z umowy albo z czynności dorozumianych, tj. podjęcia współpracy bez formalnej umowy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1972 r. II CR 557/71, OSN 1973, nr 4, poz. 67).
Wspólne dzieło może powstać również w sytuacji braku porozumienia między twórcami. Ma to miejsce, gdy jedna osoba rozpoczęła pracę nad dziełem i następnie od niej odstąpiła, po czym tak rozpoczęte dzieło zostało dokończone przez inną osobę (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1979 r. I CR 434/79, OSN 1980, nr 9, poz. 171).

Drugi przypadek wielości twórców to tzw. **utwory połączone** (art. 10 PrAut). Mamy tu do czynienia z całkiem odrębnymi utworami, które twórcy połączyli po to, aby je wspólnie rozpowszechniać (np. wybór opowiadań). Każdy z twórców może domagać się udzielenia mu zgody na rozpowszechnianie tak powstałej całości.

W przypadku **utworu zbiorowego**, takiego jak encyklopedia, słownik lub publikacja periodyczna (gazeta, czasopismo), autorskie prawa majątkowe do całości przysługują producentowi lub wydawcy, natomiast prawa do części — poszczególnym twórcom (art. 11 PrAut). Zagadkowy termin *autorskie prawa majątkowe* zostanie wyjaśniony w dalszej części rozważań.

Wszyscy twórcy są wyjątkowi. Istnieje jednakże kilka specyficznych, objętych odrębną regulacją, kategorii twórców. Chodzi o: twórcę-pracownika, twórcę-pracownika naukowego oraz studenta.

Twórca-pracownik to osoba, która została zatrudniona przez pracodawcę w celu tworzenia utworów. Może mieć ponadto jeszcze inne obowiązki wynikające z umowy o pracę (np. sprzątanie). Nie chodzi natomiast o osobę, która wprawdzie tworzy utwory w czasie pracy, ale nie są one rezultatem pełnienia obowiązków (np. stróż nocny, komponujący sonatę w czasie pilnowania obiektu).

Jeżeli pracodawca zatrudnia twórcę-pracownika, wówczas nabywa autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez niego utworów w granicach wynikających z umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron (art. 12 PrAut). Autorskie prawa osobiste zawsze pozostają przy twórcy.

Pracodawca dokonuje przyjęcia utworu. Może to zrobić, składając oświadczenie o przyjęciu. Jeżeli jednak twórca-pracownik dostarczył utwór, a pracodawca „milczy", wówczas przyjmuje się, że sześć miesięcy „milczenia" pracodawcy jest równoważne z oświadczeniem o przyjęciu bez zastrzeżeń (art. 13 PrAut).

Jeżeli pracodawca przyjął utwór, ale przez dwa lata zwleka z jego rozpowszechnianiem, wówczas pracownik może wyznaczyć mu na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu. Jeśli termin upłynie bezskutecznie, wówczas autorskie prawa majątkowe powracają do pracownika.

Twórca-pracownik naukowy jest nieco bardziej uprzywilejowany względem innych twórców-pracowników. Jeżeli autor utworu naukowego jest zatrudniony w instytucji naukowej i w ramach stosunku pracy stworzy utwór, wówczas instytucja naukowa nie nabywa autorskich praw majątkowych do utworu (art. 14 PrAut). Przysługuje jej jedynie pierwszeństwo opublikowania takiego utworu. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Umowa o pracę może przewidywać inne rozwiązanie (http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/02/14-za-prawo_do_utworu_czyli_frustracja_autora.htm).

Relacja **studenta** z jego macierzystą uczelnią w zakresie praw autorskich przypomina nieco relację łączącą pracownika naukowego z zatrudniającą go instytucją naukową. Uczelnia nie uzyskuje autorskich praw majątkowych do pracy dyplomowej, posiada jedynie pierwszeństwo jej opublikowania (art. 15a PrAut). Jeżeli z tego prawa nie skorzysta przez pół roku od dnia obrony, wówczas student może opublikować swoją pracę, chyba że jest ona częścią utworu zbiorowego.

6. Różnice między autorskimi prawami osobistymi a majątkowymi

Twórcy przysługują autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe.

6.1. Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste chronią szczególną więź twórcy z utworem. Zaliczamy do nich następujące kategorie:
1) prawo do autorstwa utworu,
2) prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,
3) prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
5) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Autorskie prawa osobiste są **niezbywalne**. Oznacza to, że nie można ich przenieść na inną osobę w drodze np. umowy sprzedaży czy darowizny. Jeżeli więc np. ktoś napisze jakiś utwór na zamówienie innej osoby, to ta inna osoba nie będzie mogła podawać się za autora.

Prawa osobiste są **nieograniczone czasowo**. Teoretycznie trwają więc w nieskończoność, choć po śmierci twórcy ich wykonywanie napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Podstawowy skutek braku czasowych granic autorskich praw osobistych polega na tym, że nawet pięć tysięcy lat po śmierci twórcy nikt nie może podawać się za autora cudzego utworu.

Niekiedy ustawa ogranicza autorskie prawa osobiste. Na przykład prawo nadzoru autorskiego w stosunku do utworu audiowizualnego może być wykonywane tylko wobec ostatecznej wersji utworu. Natomiast twórcy programu komputerowego takie prawo w ogóle nie przysługuje.

6.2. Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe obejmują:
1) wyłączne prawo do korzystania z utworu,
2) wyłączne prawo do rozporządzania nim,
3) prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Przysługujące twórcy prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim obejmuje **wszystkie pola eksploatacji**. Te pola to:
1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,

2) wprowadzenie do obrotu,
3) użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
4) publiczne wykonanie albo odtworzenie,
5) wystawienie,
6) wyświetlenie,
7) nadawanie i reemitowanie,
8) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (chodzi o udostępnienie w internecie),
9) inne.

Ustawa przewiduje niekiedy, że twórcy przysługują autorskie prawa majątkowe na ściśle określonych polach eksploatacji (np. w przypadku programu komputerowego pola eksploatacji zostały ściśle określone — art. 74, ust. 4 PrAut).

Autorskie prawa majątkowe są **zbywalne** i podlegają dziedziczeniu. Szerzej będzie o tym mowa w kolejnym temacie. Są one również **ograniczone czasowo**. Co do zasady wygasają one z upływem siedemdziesięciu lat od śmierci twórcy albo ostatniego ze współtwórców. Potem trafiają do tak zwanej **domeny publicznej** (*public domain*) i każdy może z nich korzystać bez ograniczeń.

Dla dociekliwych:
Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 r. ustaliła minimalny okres ochrony autorskich praw majątkowych na pięćdziesiąt lat. Dyrektywa europejska 93/98/EWG z 29 października 1993 roku w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ustaliła ten okres na siedemdziesiąt lat od śmierci twórcy. W USA ochrona opiera się na nieco innej zasadzie — wszystkie utwory opublikowane przed 1923 rokiem znajdują się w domenie publicznej.

6.3. Prawa pokrewne

Prawo autorskie chroni prawa twórcy do utworu. Tymczasem tytuł ustawy mówi o „prawie autorskim i prawach pokrewnych". Owe tajemnicze prawa pokrewne chronią swego rodzaju postępowanie z utworami (Zajączkowski, 2003: 231). Za pomocą instytucji praw pokrewnych chroni się:
1) artystyczne wykonania utworów,
2) fonogramy i wideogramy,
3) nadania programów radiowych i telewizyjnych,
4) pierwsze wydania,
5) wydania naukowe i krytyczne.

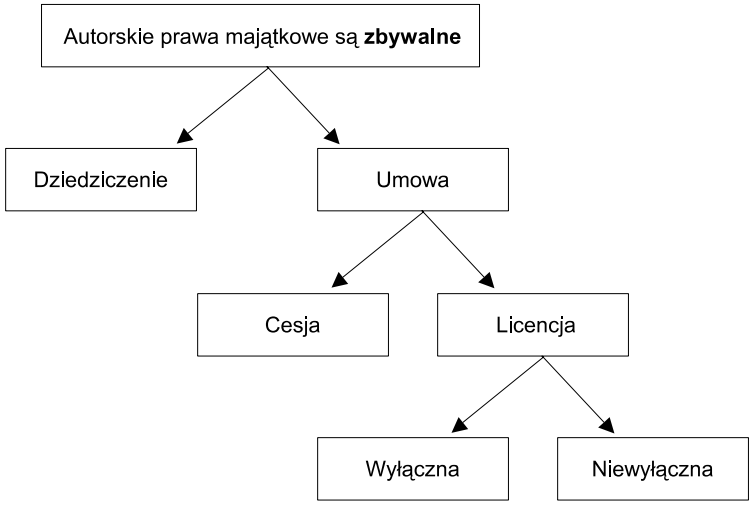
Zilustrujmy to przykładem:
Prawo autorskie chroni wiersz. Natomiast prawo pokrewne — prawo do artystycznego wykonania — chroni wypowiedź recytatora (art. 85 PrAut).

Szczegółowa regulacja praw pokrewnych znajduje się w rozdziale 11 PrAut (art. 85–103).

7. Sposoby przeniesienia autorskich praw majątkowych. Rodzaje i treść licencji

7.1. Informacje podstawowe

Jak wspomniano wyżej, autorskie prawa majątkowe są zbywalne, tzn. mogą przejść na inną osobę w drodze dziedziczenia bądź umowy. Ilustruje to poniższy wykres:



Zbycie umowne następuje w drodze cesji praw bądź licencji. **Cesja** praw oznacza całkowite przeniesienie praw autorskich na nabywcę, natomiast **licencja** uprawnia nabywcę do korzystania z utworu. W obu przypadkach umowa dotycząca autorskich praw majątkowych powinna określać pola eksploatacji utworu.

Licencja stanowi upoważnienie do korzystania z utworu na określonych w jej treści polach eksploatacji z ustaleniem zakresu, miejsca oraz czasu tego korzystania (art. 67, ust. 1 PrAut). Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.2. Licencja wyłączna i niewyłączna

W prawie autorskim istnieją dwa zasadnicze rodzaje licencji:
1) **licencja wyłączna** — zastrzega dla nabywcy wyłączność korzystania z utworu w określony sposób,
2) **licencja niewyłączna** — pozwala twórcy udzielać kolejnym osobom prawa do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji.

Jeżeli w umowie nie zastrzeżono wyraźnie wyłączności, to mamy do czynienia z licencją niewyłączną.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabywca nie ma prawa do udzielania innym osobom **sublicencji**, czyli dalszych licencji na korzystanie z utworu.

Jeżeli umowa nie określa terminu, w jakim licencjobiorca może korzystać z utworu, wówczas przyjmujemy, że termin ten wynosi pięć lat (art. 66, ust. 1 PrAut).

Jeżeli umowa nic nie mówi o terytorialnym zakresie korzystania z utworu, licencjobiorca może z niego korzystać na obszarze kraju, w którym ma swoją siedzibę.

Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, twórca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony. W przypadku braku terminów umownych stosuje się roczny termin wypowiedzenia (art. 68, ust. 1 PrAut).

7.3. Licencje creative commons (CC)

Od czasu pojawienia się ruchu wolnego oprogramowania nasila się zjawisko podziału licencji na tzw. licencje własnościowe oraz licencje wolne (Barta, Markiewicz, 2005: 76). Te pierwsze są typowe dla tradycyjnego prawa autorskiego i mają za zadanie zapewnić twórcom zyski z utworów. Jak się zauważa, stały się one jednak instrumentem przynoszącym zyski wielkim korporacjom oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Reakcją na to zjawisko jest idea wolnego oprogramowania czy też wolnej twórczości. Zwolennicy tej idei opowiadają się za udzielaniem przez twórców tzw. wolnych licencji, mających nie tyle generować zyski, ile zapewnić nieskrępowany dostęp do utworów. Będzie o tym mowa szerzej w ostatnim temacie niniejszego modułu. Przejawem tendencji ku „uwolnieniu kultury" od władzy potężnych organizacji zarządzających własnością intelektualną jest inicjatywa creative commons.

Nazwę Creative Commons nosi amerykańska organizacja pozarządowa związana z tzw. ruchem wolnej kultury oraz nazwiskami Jamesa Boylesa i Lawrence'a Lessiga. W Polsce działa ona jako inicjatywa Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl), której celem jest stworzenie alternatywy dla powszechnie stosowanego systemu prawa autorskiego.

Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają im zachować własne prawa i zarazem dzielić się twórczością z innymi. W opozycji do typowego sformułowania „wszelkie prawa zastrzeżone" CC lansuje zasadę „pewne prawa zastrzeżone". Zdaniem zwolenników tej inicjatywy autor powinien mieć swobodę co do tego, które prawa chce nieodpłatnie udostępnić, a które zachować. Temu celowi ma służyć **sześć podstawowych licencji CC**, różniących się między sobą warunkami udostępniania utworu:

1) licencja „Uznanie autorstwa",
2) licencja „Uznanie autorstwa — bez utworów zależnych",
3) licencja „Uznanie autorstwa — użycie niekomercyjne — bez utworów zależnych",
4) licencja „Uznanie autorstwa — użycie niekomercyjne",
5) licencja „Uznanie autorstwa — użycie niekomercyjne — na tych samych warunkach",
6) licencja „Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach".

Licencja „Uznanie autorstwa”

Na podstawie tej licencji wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez twórcę lub licencjodawcę. W celu ponownego użycia utworu lub jego rozpowszechniania należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Pełna nazwa omawianej licencji to „Uznanie autorstwa 2.5 Polska”, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/.

Dla dociekliwych:

Definicję utworu zależnego znaleźć można zarówno w ustawie PrAut (art. 2), jak i w treści licencji „Uznanie autorstwa”. Utwór zależny w rozumieniu licencji to „utwór powstały na bazie utworu udostępnianego na podstawie licencji […], taki jak tłumaczenie, aranżacja muzyczna, adaptacja sceniczna, beletryzacja, adaptacja filmowa, adaptacja dźwiękowa, reprodukcja artystyczna, streszczenie, skrócona wersja lub jakakolwiek inna forma, w której następuje przerobienie, przekształcenie lub adaptacja utworu, za wyjątkiem utworu, który spełnia cechy utworu zbiorowego i nie jest, dla celów licencji, uważany za utwór zależny. Dla uniknięcia wątpliwości w przypadku utworu muzycznego synchronizacja utworu udostępnianego na podstawie licencji z obrazami wizualnymi prowadzi do powstania utworu zależnego” (licencja „Uznanie autorstwa 2.5”, część II, litera „b”).

Licencja „Uznanie autorstwa — bez utworów zależnych”

Na podstawie tej licencji wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, nie wolno natomiast tworzyć utworów zależnych, tzn. nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie utworu chronionego tą licencją. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez twórcę lub licencjodawcę. W celu ponownego użycia utworu lub jego rozpowszechniania należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Pełna nazwa omawianej licencji to: „Uznanie autorstwa — Bez utworów zależnych 2.5 Polska”, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl/.

Licencja „Uznanie autorstwa — użycie niekomercyjne — bez utworów zależnych”

Na podstawie tej licencji wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, nie wolno natomiast tworzyć utworów zależnych, tzn. nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie utworu chronionego tą licencją. Nie wolno również używać utworu do celów komercyjnych. Kwestie wyjaśniania warunków licencji oraz ich uchylenia bądź zmiany — jak w przypadku licencji omówionych powyżej.
Pełna nazwa omawianej licencji to: „Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 2.5 Polska”, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/.

Licencja „Uznanie autorstwa — użycie niekomercyjne”

Na podstawie tej licencji wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne. Nie wolno natomiast używać utworu do celów komercyjnych. Kwestie wyjaśniania warunków licencji oraz ich uchylenia bądź zmiany — jak w przypadku licencji omówionych powyżej.
Pełna nazwa omawianej licencji to: „Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne 2.5 Polska”, http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pl/.

Licencja „Uznanie autorstwa — użycie niekomercyjne — na tych samych warunkach”

Na podstawie tej licencji wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne. Jeśli tworzy się utwór zależny, tzn. zmienia się lub przekształca utwór objęty tego rodzaju licencją, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. Nie wolno używać utworu do celów komercyjnych. Kwestie wyjaśniania warunków licencji oraz ich uchylenia bądź zmiany — jak w przypadku licencji omówionych powyżej.
Pełna nazwa omawianej licencji to: „Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 2.5 Polska”, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/.

Licencja „Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach”

Na podstawie tej licencji wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne. Jeśli tworzy się utwór zależny, tzn. zmienia się lub przekształca utwór objęty tego rodzaju licencją, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. Wolno używać utworu do celów komercyjnych. Kwestie wyjaśniania warunków licencji oraz ich uchylenia bądź zmiany — jak w przypadku licencji omówionych powyżej.
Pełna nazwa omawianej licencji to: „Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 2.5 Polska”, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pl/.

Postanowienia licencji CC w żaden sposób nie ograniczają praw użytkowników w ramach dozwolonego użytku chronionych utworów.

Więcej informacji o licencjach CC znaleźć można pod adresem: http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/polskie-licencje-cc/.

8. Kiedy i w jakim zakresie można korzystać z cudzej twórczości?

Z utworów nie można korzystać bez zgody autora albo innego podmiotu dysponującego autorskimi prawami majątkowymi. Istnieją jednak pewne wyjątki od tak sformułowanej zasady.

8.1. „Nie-utwory"

Po pierwsze — prawo autorskie nie nakłada ograniczeń na korzystanie z tych rezultatów ludzkiej twórczości, które nie stanowią jego przedmiotu, tzn. nie są utworami. Chodzi tu o:
1) akty normatywne bądź ich urzędowe projekty,
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
4) proste informacje prasowe.

8.2. Dozwolony użytek chronionych utworów

Po drugie — istnieją sytuacje, gdy z chronionych prawem autorskim utworów można korzystać bez zgody osoby uprawnionej. Te sytuacje określa się zbiorczym mianem *dozwolonego użytku chronionych utworów.*

Korzystanie z utworu w granicach dozwolonego użytku jest możliwe pod warunkiem podania imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Korzystający powinien to uczynić w miarę swoich możliwości. Jeżeli np. zna tylko pseudonim twórcy, to powinien podać pseudonim.

Twórcy w zasadzie nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z jego utworu w ramach dozwolonego użytku. Od tej zasady są jednak wyjątki. Na przykład w ramach dozwolonego użytku w prasie można bez zezwolenia twórcy rozpowszechniać aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie, ale trzeba mu potem zapłacić.

Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu ani też godzić w słuszne interesy twórcy.

Wyróżniamy dwie zasadnicze postaci dozwolonego użytku: użytek prywatny i pozostałe przypadki, z których większość stanowi tzw. użytek publiczny.

8.2.1. Użytek prywatny

Użytek osobisty

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23 PrAut). Zakres własnego

użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez osoby pozostające w „związku osobistym", tzn. krewnych, powinowatych, kolegów. Wskazuje się, że aby mówić o „związku osobistym" konieczne jest, aby więź trwała i była podtrzymywana przez pewien czas (Barta, Markiewicz, 2005: 311).

Płyty z utworami audiowizualnymi można kopiować np. w tym celu, aby korzystać z nich w samochodzie albo po to, aby nie stracić możliwości korzystania z utworu w razie zarysowania płyty macierzystej. Problem polega na tym, że nie można legalnie usuwać ani obchodzić skutecznych technicznych zabezpieczeń chroniących utwór na płycie przed skopiowaniem. Grozi za to kara nawet roku pozbawienia wolności (art. 118^1, ust. 2 PrAut). Aby tego uniknąć, można wystąpić do wydawcy z prośbą o nową płytę.

W ramach dozwolonego użytku osobistego można legalnie pobrać z internetu każdy udostępniony tam plik, z wyjątkiem programu komputerowego. Jednak zapisanie pozyskanego w ten sposób pliku z chronionym utworem i przechowywanie go na dysku jest karalne (art. 117, ust. 1 PrAut). Karane jest również udostępnianie chronionych utworów w sieciach p2p (http://www.legalni.org/news.php?subaction=showfull&id=1218459228&archive=&start_from=&ucat=5&).

Instytucja dozwolonego użytku osobistego oznacza, że niektóre zakazy i groźby pod adresem użytkowników, pojawiające się na płytach zawierających filmy, są bezpodstawne. Straszenie więzieniem np. za wtórny obieg egzemplarzy utworu jest niedopełnieniem ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku rzetelnej informacji. Stanowi to w świetle prawa tzw. praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, ściganą przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (a konkretnie przez prezesa tego urzędu).

Dla dociekliwych:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DDK 5/2007 z 31 stycznia 2007 r. nałożył na firmę Warner Bros Poland sp. z o.o. obowiązek zmiany informacji zamieszczanej na płytach DVD w taki sposób, aby osoba korzystająca z utworu miała świadomość istnienia dozwolonego użytku osobistego.

Cytowanie

W utworach stanowiących samoistną całość wolno przytaczać urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (art. 29, ust. 1 PrAut).

8.2.2. Pozostałe przypadki dozwolonego użytku

Tzw. zwielokrotnienie incydentalne

O zwielokrotnieniu incydentalnym mówi artykuł 23^1 PrAut. Zgodnie z tym przepisem przejściowe bądź incydentalne zwielokrotnienie utworu, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, nie wymaga zezwolenia twórcy, jeżeli stanowi część procesu technologicznego, mającego na celu umożliwienie:
1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym przez pośrednika lub
2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Chodzi o to, że w trakcie korzystania z utworu zamieszczonego w internecie automatycznie zapisuje się on w pamięci komputera. Na przykład przeglądarka internetowa przechowuje na twardym dysku pewną liczbę odwiedzonych stron po to, aby dostęp do nich w przyszłości był łatwiejszy. Często dzieje się tak niezależnie od woli i wiedzy osoby oglądającej stronę. Takie zwielokrotnienie utworu jest rezultatem rozwiązań technicznych wykorzystywanych w komputerze oraz w sieci.

Tego rodzaju automatyczne zwielokrotnienia nie stanowią naruszenia autorskich praw majątkowych — mieszczą się bowiem w dozwolonym użytku chronionych utworów.

Retransmisje

Zgodnie z artykułem 24, ust. 1 PrAut wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorczej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną. Spełnione muszą być jednak następujące warunki:

1) rozpowszechnianie programów jest równoczesne, tzn. następuje w czasie, kiedy utwory są nadawane przez „inną organizację",
2) rozpowszechnianie programów jest integralne, tzn. obejmuje całość retransmitowanego programu,
3) rozpowszechnianie programów jest nieodpłatne,
4) rozpowszechniany program przeznaczony jest dla oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych.

Ustęp 2 artykułu 24 daje posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu prawo odbierania nadawanych utworów nawet wtedy, gdy urządzenia te znajdują się w miejscu ogólnodostępnym. Dozwolony użytek nie dotyczy jednak sytuacji, gdy z odbieraniem utworów łączy się osiąganie korzyści majątkowych. Wrócimy do tego zagadnienia w temacie poświęconym ZAiKS-owi.

Rozpowszechnianie w celach informacyjnych

W ramach dozwolonego użytku chronionych utworów w prasie, radiu i telewizji wolno rozpowszechniać (w celach informacyjnych) siedem kategorii utworów:

1) już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
2) już rozpowszechnione aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze i religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,
3) już rozpowszechnione aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,
4) krótkie wyciągi z rozpowszechnionych sprawozdań i artykułów (chodzi o te, o których mówią pkt. 1 i 2),
5) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
6) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach (nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby!),
7) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

Gdy chodzi o aktualne artykuły oraz fotografie reporterskie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Utwory powyższe można również rozpowszechniać w internecie, pod warunkiem, że czyni się to w celach informacyjnych.

Sprawozdania

W sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń (np. teksty śpiewanych piosenek), jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji (art. 26 PrAut).

Uprawnienia instytucji naukowych i oświatowych

Instytucje naukowe i oświatowe (art. 27 PrAut), w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, mogą:

1) korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz
2) sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

Uprawnienia bibliotek, archiwów i szkół

Biblioteki, archiwa i szkoły mogą (art. 28 PrAut):

1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych,

2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów,
3) udostępniać zbiory do celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

Uprawnienia bibliotek nie rozciągają się na korzystanie z baz danych (art. 30^1 PrAut).

Uprawnienia ośrodków informacji

Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze fragmentów opublikowanych utworów, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy.

Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od wyżej wymienionych ośrodków wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Uprawnienia ośrodków informacji nie rozciągają się na korzystanie z baz danych (art. 30^1 PrAut).

Zamieszczanie utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach

W celach dydaktycznych i naukowych wolno zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach (art. 29, ust. 2 oraz 2^1 PrAut).

Nieodpłatne publiczne wykonanie

Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści-wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.

Nieodpłatna ekspozycja utworu plastycznego

Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych (art. 32, ust. 1 PrAut).

Rozpowszechnianie utworów publicznie dostępnych

Wolno rozpowszechniać:
1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,
2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych do promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji,
3) w encyklopediach i atlasach — opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą w celu uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody — twórcy przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia (art. 33 PrAut).

Korzystanie dla dobra niepełnosprawnych

Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli korzystanie to odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia (art. 33^1 PrAut).

Korzystanie do celów bezpieczeństwa publicznego i postępowań

Wolno korzystać z utworów do celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań (art. 33^2 PrAut).

Korzystanie przy promocji wystawy bądź sprzedaży

W celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów wolno korzystać z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z wyłączeniem innego handlowego wykorzystania (art. 33^3 PrAut).

Korzystanie przy prezentacji sprzętu

Wolno korzystać z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu (art. 33^4 PrAut).

Korzystanie przy odbudowie i remoncie obiektu

Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego (art. 33^5 PrAut).

8.3. Uprawnienia uczelni wobec prac dyplomowych

Zgodnie z obowiązującym od września 2005 roku przepisem artykułu 15a PrAut uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu sześciu miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.

Dopuszczalna jest sytuacja, w której między studentem a uczelnią dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której student nieodpłatnie (art. 43, ust. 1 PrAut) udziela uczelni licencji na korzystanie z pracy dyplomowej. Natomiast praktyka udzielania licencji w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia woli studenta budzi pewne wątpliwości. Licencja jest przecież umową o korzystanie z utworu (art. 41, ust. 2 PrAut), a nie jednostronną czynnością prawną. Te same zastrzeżenia podnieść można jednak np. wobec licencji creative commons, które są udzielane w drodze jednostronnego oświadczenia woli twórcy.

9. Plagiat i inne przestępstwa przeciwko prawom autorskim

9.1. Plagiat

Plagiat (z łac. *plagiatus — skradziony*) to pojęcie oznaczające przywłaszczenie sobie cudzego utworu lub pomysłu twórczego oraz wydanie go pod własnym nazwiskiem.

Plagiat nie jest pojęciem normatywnym, tzn. nie jest ani prawnie zdefiniowany, ani nie pojawia się w przepisach prawa. Terminem tym posługują się zarówno sędziowie w uzasadnieniach wyroków, jak i prawnicy wypowiadający się w literaturze fachowej.

Jak pisze Elżbieta Wojnicka (*System*..., 2003: 223): „w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie termin *plagiat* stosowany jest jako synonim trzech zjawisk:
1) całej pracy zawierającej zapożyczenia niedozwolone w świetle prawa, których autor zataił źródło i twórcę;
2) przejętego bezprawnie fragmentu dzieła innego twórcy, do którego sprawca naruszenia uzurpuje sobie autorstwo;
3) działalności plagiatora".

Zdaniem tej samej autorki istotą plagiatu jest przywłaszczenie czy też kradzież dóbr intelektualnych (*System*..., 2003: 236).

Plagiat jest przestępstwem tylko wówczas, gdy dotyczy konkretnego utworu. Przypisanie sobie cudzej idei jest wprawdzie moralnie naganne, ale nie stanowi przestępstwa. Idee i pomysły nie stanowią bowiem przedmiotu prawa autorskiego (art. 1, ust. 2^1 PrAut.).

Plagiat może mieć różne postaci. Zapożyczony może być cały utwór (plagiat całkowity) albo jedynie jego część (plagiat częściowy). Plagiat może być też jawny („kopiuj-wklej") lub ukryty (gdy utwór będący przedmiotem plagiatu poddany zostaje przeróbce).

Plagiator jest przestępcą!

O **przestępstwie plagiatu** mówi artykuł 115 prawa autorskiego. Przestępstwo popełnia ten, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania. Jeżeli zatem ktoś podaje się za autora np. pracy naukowej, której sam nie napisał, dopuszcza się tego przestępstwa. Nie ma znaczenia fakt zawarcia umowy, której przedmiotem było napisanie takiej pracy. W drodze umowy nie można na nikogo przenieść prawa autorstwa zwanego prawem ojcostwa dzieła.

Plagiator podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Przestępstwo plagiatu jest ścigane z urzędu, co oznacza, że do wszczęcia postępowania nie wymaga się ani inicjatywy, ani współdziałania ze strony osób pokrzywdzonych.

Dla dociekliwych:
Jeżeli ktoś posłużył się plagiatem w celu uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, do końca życia powinien mieć świadomość, że w istocie nie jest licencjatem, magistrem czy doktorem. Jest jedynie oszustem, który niewiele różni się od kogoś, kto np. kupił podrobiony dyplom na bazarze.

9.2. Inne przestępstwa przeciwko prawom autorskim

Inne przestępstwa przeciwko prawom autorskim to:
1) naruszenie praw autorskich w celu korzyści majątkowej (art. 115, ust. 3 PrAut),
2) bezprawne rozpowszechnianie (art. 116 PrAut),
3) bezprawne utrwalenie lub zwielokrotnianie (art. 117 PrAut),
4) obrót nielegalnymi kopiami (art. 118 PrAut),
5) wytwarzanie lub obrót urządzeniami do usuwania zabezpieczeń (art. 118^1 PrAut),
6) utrudnianie kontroli korzystania z utworu (art. 119 PrAut).

Przestępstwa wymienione w punktach 2–6 ścigane są w zasadzie na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że sam pokrzywdzony musi zainicjować ściganie, składając odpowiedni wniosek skierowany do policji lub prokuratury. Pokrzywdzonym może być także organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Dla dociekliwych:
Wymiana chronionych prawami autorskimi plików z muzyką i filmami w sieciach p2p traktowana jest obecnie jako bezprawne rozpowszechnianie (art. 116). Przestępstwo polega na tym, że sprawca bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór, np. udostępniając go w sieci p2p. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Przestępstwo jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, ale stosowne organizacje (np. ZPAV) dbają o to, aby policja otrzymała stosowny wniosek.
Ściąganie chronionych plików bywa natomiast traktowane jako naruszenie praw autorskich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 115, ust. 3 PrAut). Przestępstwo to jest ścigane z urzędu i grozi za nie rok pozbawienia wolności. Uznawanie ściągania plików za przestępstwo budzi opór ze strony środowiska użytkowników sieci p2p.

Szczególnym przestępstwem przeciwko prawom autorskim jest kradzież programu komputerowego, unormowana w artykule 278 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten brzmi następująco:
Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Należy zatem pamiętać, że programy komputerowe podlegają surowszym rygorom niż pozostałe utwory. Nie dość, że nie można z nich korzystać w ramach dozwolonego użytku, to jeszcze zainstalowanie pirackiego programu traktowane jest jako jedna z postaci kradzieży!

10. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw autorskich

Sprawcy przestępstw podlegają karze. Umieszcza się ich w więzieniach i nakazuje płacić grzywny po to, żeby ich ukarać za czyny, których się dopuścili. Ukaranie sprawcy jest celem, istotą odpowiedzialności karnej.

Inaczej jest z odpowiedzialnością cywilną. Jej celem nie jest ukaranie kogokolwiek, ale naprawienie szkody poniesionej przez poszkodowanego. Nietrudno zauważyć, że naruszenie praw autorskich wywołuje pewien uszczerbek w dobrach majątkowych twórcy. Jeżeli spodziewał się on zysków ze sprzedaży płyt, a jego utwory dostępne są nieograniczonemu gronu użytkowników w internecie, to jasne jest, że płyt nikt nie kupi, a nadzieja zysku przepadnie. Niezależnie od ukarania sprawcy konieczne jest naprawienie szkody, jaką poniósł twórca.

Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia autorskich praw osobistych reguluje m.in. artykuł 78 PrAut. Twórca, którego prawo osobiste zostało zagrożone, może żądać zaniechania działań niosących zagrożenie. Jeśli natomiast prawo zostało już naruszone, wówczas twórca może domagać się, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Oświadczenie musi być ekwiwalentne, tzn. musi być pozytywnym odpowiednikiem dokonanego naruszenia.

Jeśli naruszenie było zawinione, wówczas sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo (na żądanie twórcy) zobowiązać naruszyciela do zapłaty sumy na wskazany przez twórcę cel społeczny. Poza tym za ciężkie naruszenie autorskich praw osobistych (np. plagiat) grozi odpowiedzialność karna, o czym była mowa wcześniej.

Z kolei **cywilnoprawne konsekwencje naruszenia autorskich praw majątkowych** regulują artykuły 79 i 80 PrAut. Twórca może żądać od osoby naruszającej jego autorskie prawa majątkowe:
1) zaniechania naruszania,
2) usunięcia skutków naruszeń,
3) naprawienia wyrządzonej szkody,
4) wydania uzyskanych korzyści.

Naprawienie wyrządzonej szkody (punkt 3) może nastąpić na jeden z dwóch sposobów:
1) **na zasadach ogólnych**, przewidzianych w kodeksie cywilnym (art. 415 k.c.) — w takim wypadku trzeba udowodnić wysokość szkody (co może okazać się trudne) albo
2) przez **zapłatę określonej sumy pieniężnej** — suma ta odpowiadać ma dwukrotności, a gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które należałoby się uprawnionemu za udzielenie zgody na korzystanie z utworu; wysokość wynagrodzenia ocenia się, biorąc pod uwagę stawki z chwili, gdy toczy się dana sprawa, a nie stawki z chwili, gdy dokonano naruszenia.

Ponadto, niezależnie od powyższych czterech roszczeń, uprawniony może domagać się:

1) ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia osoby, która naruszyła prawa autorskie,
2) podania wyroku sądu do publicznej wiadomości,
3) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe określonej w przepisach sumy na Fundusz Promocji Twórczości — można tego żądać tylko wtedy, gdy naruszenie było zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej.

Poza tym, jak wskazano powyżej, naruszenie autorskich praw majątkowych może stanowić przestępstwo i pociągać za sobą odpowiedzialność karną.

11. Kto i dlaczego płaci ZAiKS-owi?

Czasem wykonywanie praw autorskich przez twórców napotyka na trudności. Jak pisze Andrzej Matlak: „Trudno sobie […] wyobrazić, że na przykład konkretny nadawca radiowy lub operator sieci kablowej będzie ustalał, jaki jest status prawny utworu lub artystycznego wykonania i kto dysponuje w stosunku do niego stosownymi prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, a później wynegocjuje i podpisze z tym podmiotem stosowną umowę […]. Dlatego w procesie eksploatacji chronionych dóbr niezbędne jest pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi" (Matlak, 2004: 76).

Przedstawiony powyżej argument nie jest tak oczywisty dla zwolenników ruchu wolnej kultury. Uważają oni, że to twórca może i powinien określić status prawny utworu przez opatrzenie go odwołaniem np. do konkretnej licencji creative commons. W takim przypadku nadawca wiedziałby, z których utworów może korzystać bez konieczności uiszczania tantiem. W ten sposób można uniknąć pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Tak czy inaczej — organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi istnieją i przysługują im ustawowo zagwarantowane uprawnienia.

ZAiKS, czyli Związek Artystów i Kompozytorów Scenicznych (http://www.zaiks.org.pl), jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, pobierającą opłaty za korzystanie z praw autorskich, mające trafić do twórców. Opłaty takie pobiera nie tylko ZAiKS, ale również inne organizacje: ZPAV (Związek Producentów Audio-Video, http://www.zpav.pl) i STOART (Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców, http://www.stoart.org.pl).

Opłaty pobierane są głównie od osób, które osiągają korzyści majątkowe w związku z odbiorem programu radiowego lub telewizyjnego albo w związku z publicznym odtwarzaniem chronionych utworów. Płacić ZAiKS-owi oraz innym organizacjom będą zatem właściciele komercyjnego radia internetowego, właściciele dyskotek, klubów, sklepów, w których odtwarzana jest muzyka. Ponadto w cenę każdej nagrywarki DVD, każdej kserokopiarki, skanera czy podobnego urządzenia, każdej czystej płyty CD-R czy innego nośnika wkalkulowana jest opłata na rzecz twórców, wykonawców i producentów, pobierana przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Jeżeli odbiornik radiowy lub telewizyjny stoi w miejscu publicznie dostępnym, a jego posiadacz nie chce płacić ZAiKS-owi, wówczas musi udowodnić, że nie osiąga korzyści majątkowych z odbioru utworów. Ciężar dowodu spoczywa na nim, a nie na ZAiKS-ie! Zatem w przypadku, gdy w sklepie jest włączone radio, właściciel ma obowiązek płacić za nadawanie utworów, o ile nie udowodni, że nie przysparza mu to korzyści majątkowych.

Dla dociekliwych:

Silna pozycja organizacji zbiorowego zarządzania ma oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 2004 r. (sygnatura akt V CK 243/04) stwierdził, co następuje:

„Nieosiąganie korzyści majątkowych z odbioru utworów nadawanych w programie radiowym lub telewizyjnym, odbieranym za pomocą służących

do tego celu urządzeń umieszczonych w miejscu ogólnie dostępnym (art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych — DzU 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.), jest faktem prawoniweczącym, co do którego ciężar dowodu spoczywa na posiadaczu tych urządzeń".
Podobne było stanowisko Sądu Najwyższego w wyroku z 28 września 2005 r. (sygnatura akt I CK 164/05):
„Ten, kto nie chce płacić, powinien przed sądem wykazać, że odbiór utworów nadawanych w radio czy telewizji nie wpływa na zwiększenie jego zysków z działalności gospodarczej".
(http://orzecznictwo.net/category/prawo/dozwolony-uzytek/)

Wbrew obiegowemu twierdzeniu, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zdarzają się jednak również porażki sądowe.

ZAiKS zażądał od częstochowskiego restauratora sumy ok. 4200 zł za ponad sześć lat puszczania muzyki bez umowy licencyjnej. Właściciel zakładu gastronomicznego odmówił uiszczenia tej kwoty oraz podpisania umowy licencyjnej, argumentując, że znajdująca się na terenie zakładu wieża jest uszkodzona, emituje dźwięk słabej jakości, a ponadto stoi przy wejściu do kuchni i służy wyłącznie pracownikom. Ponadto właściciel zakładu starał się, żeby klienci nie słyszeli odbieranego programu, gdyż słuchał m.in. Radia Maryja, a nie chciał być utożsamiany ze środowiskiem słuchaczy tej rozgłośni.

Sądy obu instancji uznały, że ZAiKS nie wykazał, że radio było cały czas włączone, ani że program był słyszany przez klientów. Zdaniem sądu apelacyjnego „pozwany przedstawił dowody wskazujące na brak związku z prowadzoną działalnością opisanego odbierania utworów nadawanych w programach radiowych oraz możliwości osiągania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści majątkowych". Sąd apelacyjny uznał, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem chronionych utworów, o jakim mówi artykuł 24, ust. 2 PrAut, a zatem ZAiKS-owi nie należą się pieniądze (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygnatura I ACa 102/08, http://orzecznictwo.net/category/prawo/dozwolony-uzytek/) (http://www.rp.pl/artykul/4,214224_Firmy_musza_dowodzic___ze_radio_nie_daje_im_zysku_.html).

12. Krytyka nadużyć prawa własności intelektualnej

12.1. Ruch wolnego oprogramowania

Zarówno samo pojęcie własności intelektualnej, jak i sposób jej ochrony są krytykowane. Zdaniem Richarda Stallmana (jednego z twórców ruchu wolnego oprogramowania) nie istnieje własność intelektualna. Używając tego pojęcia, zacieramy różnice między rzeczami materialnymi a utworami czy wynalazkami. Stallman uważa, że chroniąc utwory i wynalazki nie należy stwarzać mylnego wrażenia, że mamy do czynienia z ochroną własności.

Argument Stallmana brzmi następująco: „Analogia [między prawem do oprogramowania a prawem własności — T. Sz.] jest naciągnięta. Jeżeli gotuję spaghetti, nie pozwalam na to, żeby ktoś inny je zjadł, gdyż wówczas sam nie będę mógł go zjeść. Jego działanie szkodzi mi w tym samym stopniu, w jakim daje korzyść jemu. Tylko jeden z nas może zjeść spaghetti — pytanie: który? […] Ale to, że uruchamiasz bądź zmieniasz program, który napisałem, wpływa bezpośrednio na ciebie, a na mnie jedynie pośrednio. To, że dajesz kopię swojemu przyjacielowi wpływa na ciebie i twojego przyjaciela znacznie bardziej niż na mnie. Nie powinienem mieć władzy, aby zabronić ci robienia takich rzeczy. Nikt nie powinien" (http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html).

Podobnego zdania jest polski prawnik Piotr Waglowski, który uważa, że instytucje prawa powstałe w minionych dziesięcioleciach sztucznie „naciąga się" tak, aby pasowały do szybko zmieniającej się sytuacji. Pojęcie własności przenosi się z rzeczy na informacje, co jego zdaniem jest niewłaściwe (Waglowski, 2005: 114).

12.2. Ruch wolnej kultury

Ruch wolnego oprogramowania stał się inspiracją dla ruchu wolnej kultury, zrzeszającego zwolenników swobodnego tworzenia i nieskrępowanego korzystania z dóbr kultury, łatwo dostępnych za pośrednictwem internetu. Ściśle związana z tym ruchem jest organizacja Creative Commons, której założycielem jest Lawrence Lessig — profesor prawa i zarazem autor książki *Wolna kultura* (wersja polska dostępna jest pod adresem: http://www.futrega.org/wk/). Lessig w swojej książce dowodzi, że różnego rodzaju oligarchiczne struktury (tzw. wielkie media) wykorzystują prawo oraz technologię do gromadzenia zysków. Nie byłoby w tym może nic złego, gdyby nie fakt, że tego rodzaju działalność pod pozorem ochrony interesów twórców w istocie tłumi twórczość. Ilustrując swoje tezy, autor podaje szereg przykładów z amerykańskiego orzecznictwa. Pisze m.in. o przypadku pozwania przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dziewczęcej organizacji skautowskiej Girl Scouts, która nie płaciła tantiem za piosenki śpiewane przy ognisku. Zauważa przy tym, że „rola prawa [autorskiego — T. Sz.] coraz rzadziej polega na wspieraniu twórczości, a coraz częściej na ochronie konkretnych sektorów

gospodarki przed konkurencją" (http://www.futrega.org/wk/, rozdział *Piractwo*). Inny omawiany przez Lessiga przypadek dotyczył studenta o imieniu Jesse, który został zmuszony przez „antypiracką" organizację RIAA do zapłaty 12 tys. dolarów (całych swoich oszczędności) tylko dlatego, że w ramach „majsterkowania" zmodyfikował wyszukiwarkę internetową tak, aby użytkownicy sieci mogli za jej pomocą udostępniać różne pliki. Lessig zwraca uwagę na fakt, że amerykański przemysł filmowy narodził się w wyniku ucieczki producentów przed patentowym monopolem Tomasza Edisona. Początkowo wszelkie nagrania muzyczne oraz takie wynalazki, jak radio czy telewizja kablowa uważano za naruszenie praw autorskich i patentowych. Dzisiejsi twórcy i producenci bazują więc na dorobku wczorajszych „piratów". Przytoczywszy szereg przykładów zastraszania autorów innowacji oraz ich prawników przez wielkie koncerny, Lessig konkluduje: „Oto świat mafii — pełen ofert typu »pieniądze albo życie«, rządzony ostatecznie nie przez sądy, lecz za pomocą gróźb, w które prawo wyposaża właścicieli praw autorskich. Jest to system, którego oczywistym i nieuchronnym skutkiem będzie zdławienie innowacji" (http://www.futrega.org/wk/, rozdział *Ograniczanie innowatorów*).

Lessig proponuje modyfikację systemu ochrony praw autorskich w taki sposób, aby sami twórcy mogli określać to, w jakim stopniu ich utwory mają być chronione. Poza tym autor *Wolnej kultury* opowiada się za skróceniem okresu ochrony oraz uzależnieniem czasu trwania ochrony od aktywności autora (system odnowień). Zdaniem Lessiga ochrona praw autorskich powinna być oparta na tej samej idei, która przyświeca systemowi rejestracji domen internetowych.

Oprócz ruchu wolnego oprogramowania i ruchu wolnej kultury istnieje pokrewny im **ruch open content** (dosł. *otwartej treści*). Jego zwolennicy postulują tworzenie utworów mających postać projektów, które mogłyby być modyfikowane przez każdego. Najważniejszym projektem tego nurtu jest „Wikipedia". Łatwo zauważyć, jak trudna w przypadku tego rodzaju projektów jest ochrona tradycyjnie pojmowanych praw autorskich. Trudno tu mówić o więzi między twórcą a utworem, skoro projekt jest dziełem bliżej nieokreślonego grona twórców.

Niewątpliwie postulowana przez wspomnianych wyżej kontestatorów reforma systemu praw autorskich podkopałaby pozycję organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i wielkich koncernów multimedialnych. Trudno nie zgodzić się z niektórymi argumentami przytaczanymi przez Stallmana i Lessiga. Wypada wyrazić nadzieję, że zmiany w prawie własności intelektualnej uwzględnią niektóre z ich postulatów.

Słownik wybranych terminów prawniczych

Cesja praw — czynność prawna przenosząca całość praw na nabywcę.

Dziedziczenie — przejście na skutek śmierci spadkodawcy ogółu praw i obowiązków na spadkobiercę lub współspadkobierców.

Konstytucja — najwyższy w hierarchii akt prawny w państwie. Przepisy ustaw i innych aktów prawnych nie mogą być z nią sprzeczne.

Konwencja — umowa między państwami stanowiąca źródło prawa międzynarodowego.

Pełnomocnik — przedstawiciel procesowy strony w toczącym się postępowaniu sądowym.

Powód — osoba żądająca udzielenia jej ochrony prawnej w procesie cywilnym.

Powództwo — czynność wszczynająca proces cywilny.

Pozew — pismo procesowe zawierające żądanie powoda udzielenia mu ochrony prawnej.

Pozwany — osoba, przeciwko której powód kieruje swoje roszczenia w procesie cywilnym.

Prawo cywilne — jedna z gałęzi prawa. Zespół norm regulujących stosunki majątkowe (np. sprzedaży, umów o dzieło, umów nienazwanych) oraz niektóre stosunki wynikające z ochrony dóbr osobistych (takich, jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia itd.). Cechą tej gałęzi prawa jest równorzędność stron wyrażająca się najpełniej w umowach.

Prawo karne — gałąź prawa, do której zalicza się normy określające, jakie czyny są przestępstwami oraz ustalające kary za te przestępstwa i ogólne zasady odpowiedzialności karnej.

Przepis prawa — najmniejsza jednostka systematyzacyjna aktu prawnego, np. artykuł lub paragraf.

Rozporządzenie — akt wykonawczy wydany na podstawie przepisów ustawy i w celu jej wykonania. Przepisy zawarte w rozporządzeniu uszczegółowiają przepisy ustawy.

Ustawa — podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki obywateli oraz innych podmiotów prawa.

Wyrok — orzeczenie sądu, kończące postępowanie w danej instancji. Wyrok może zostać zaskarżony, jeżeli nie jest prawomocny. Zaskarżaniu wyroków i innych orzeczeń sądu służą środki zaskarżenia. Typowym środkiem zaskarżenia wyroku jest apelacja.

Zastaw — należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się go na rzeczy ruchomej w celu zabezpieczenia wierzytelności. Jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązania, wówczas wierzyciel może rzecz obciążoną zastawem sprzedać i zaspokoić się z uzyskanej w ten sposób sumy.

Bibliografia

1. Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika, Ćwiąkalski Zbigniew, Markiewicz Ryszard, Traple Elżbieta, 2005: *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
2. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, 2005: *Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
3. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, 2007: *Telewizja interaktywna a prawo autorskie*, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
4. Forum Akademickie. Witryna internetowa. http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/02/14-za-prawo_do_utworu_czyli_frustracja_autora.htm, stan z 11 grudnia 2008 r. (Pawełczyk Małgorzata, *Prawo do utworu, czyli frustracja autora*).
5. GNU Operating System. Witryna internetowa. http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html, stan z 11 grudnia 2008 r. (Stallman Richard, *Why Software Should Not Have Owners*).
6. Golat Rafał, 2005: *Dobra niematerialne. Kompendium prawne*, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
7. Marek Futrego on the Web. Witryna internetowa. http://www.futrega.org/wk/, stan z 11 grudnia 2008 r. (Lessig Lawrence, *Wolna kultura*)
8. Matlak Andrzej, 2004: *Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
9. Monitor Prawniczy. Witryna internetowa. http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=120, stan z 11 grudnia 2008 r. (Goździewicz Justyna, *Utwór urbanistyczny i jego status w świetle Prawa autorskiego — wybrane zagadnienia*).
10. Niżankowska Anna Maria, 2007: *Prawo do integralności utworu*, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
11. RP.pl. Witryna internetowa. http://www.rp.pl/artykul/4,214224_Firmy_musza_dowodzic___ze_radio_nie_daje_im_zysku_.html, stan z 11 grudnia 2008 r. (Kosiarski Michał, *Firmy muszą dowodzić, że radio nie daje im zysku*).
12. *System Prawa Prywatnego. Tom 13 — Prawo Autorskie*, 2003: (red. serii) Zbigniew Radwański, (red. tomu) Janusz Barta, Wydawnictwo C. H. Beck oraz Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
13. Tylec Grzegorz, 2006: *Ochrona tytułu utworu w prawie polskim*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
14. Waglowski Piotr, 2005: *Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu*, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
15. Zajączkowski Mirosław, 2003: *Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej*, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.